

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Construcciones, Reformas y Servicios Jesús Ortiz S.L. · NIF B26415042 · C/Cierzo Nº 31, 26214 Cuzcurrita de Río Tirón, La Rioja

AVISO IMPORTANTE: La firma del presente contrato implica la plena aceptación de TODAS sus cláusulas. El Arrendatario declara haberlas leído, comprendido y aceptado en su totalidad antes de la firma. Este contrato ha sido redactado conforme a la legislación española vigente, en particular la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Código Civil y la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad.

1. CONDICIONES GENERALES

a) Definiciones, Legislación y Fuero

El presente contrato regula el arrendamiento de maquinaria, herramientas y accesorios (en adelante el «Equipo») y la venta de materiales (en adelante los «Productos») detallados en el anverso. Se somete íntegramente a la legislación española.

Las partes del contrato son: (i) el Arrendatario indicado en el anverso; (ii) Construcciones, Reformas y Servicios Jesús Ortiz S.L., NIF B26415042, C/Cierzo Nº 31, 26214, Cuzcurrita de Río Tirón, La Rioja (en adelante el «Arrendador»); (iii) el Signatario que firma en representación del Arrendatario cuando éste sea persona jurídica.

■ **FUERO EXCLUSIVO:** Cualquier controversia derivada de este contrato se someterá exclusivamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de La Rioja, con renuncia expresa del Arrendatario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

Cualquier modificación de este Contrato será nula si no consta en documento escrito firmado por ambas partes. La invalidez de alguna cláusula no afectará al resto. El no ejercicio de un derecho por el Arrendador no implica renuncia al mismo.

b) Vigencia e Intransferibilidad

El contrato surte plenos efectos desde la aceptación del pedido por el Arrendador. Queda terminantemente prohibida su cesión, subarriendo o transmisión por el Arrendatario, siendo causa de resolución inmediata cualquier intento en tal sentido.

c) Período de Arrendamiento y Devengos

El alquiler se devenga desde la fecha de entrega del Equipo hasta la emisión del albarán de recepción por el Arrendador, incluyendo sábados, domingos y festivos, con independencia del uso efectivo del Equipo. El Arrendatario deberá preavisar la devolución con un mínimo de 24 horas; en caso contrario, el alquiler seguirá devengándose.

■ **El alquiler se devenga íntegramente aunque el Equipo no sea utilizado por causas imputables al Arrendatario (falta de obra, condiciones meteorológicas, paros, etc.).**

d) Resolución del Contrato por el Arrendador

El Arrendador podrá resolver unilateralmente e inmediatamente este contrato, sin necesidad de preaviso ni requerimiento judicial, en cualquiera de los siguientes supuestos:

(i) Impago de cualquier factura a su vencimiento; (ii) incumplimiento de cualquier cláusula del contrato; (iii) uso indebido o no autorizado del Equipo; (iv) inicio de procedimiento concursal, preconcursal o de liquidación del Arrendatario; (v) cesión, subarriendo o transmisión no autorizados del Equipo; (vi) pérdida, robo o daño grave del Equipo; (vii) obstrucción a la inspección por el Arrendador.

La resolución no eximirá al Arrendatario del pago de todas las cantidades adeudadas, incluidas las correspondientes al período de alquiler pendiente, daños, costes de recuperación del Equipo y honorarios de abogado y procurador. El vencimiento anticipado de todas las facturas pendientes operará automáticamente desde el momento de la resolución.

■ **El Arrendatario autoriza expresamente al Arrendador a recuperar el Equipo de cualquier lugar donde se encuentre en caso de resolución o impago, sin necesidad de previo requerimiento judicial, comprometiendo el Arrendatario a no oponer resistencia ni obstruir dicha recuperación.**

e) Propiedad del Equipo

El Equipo es y permanecerá en todo momento propiedad exclusiva del Arrendador. El Arrendatario no adquiere ningún derecho real sobre el mismo. Los Productos quedan reservados en dominio del Arrendador hasta su íntegro pago.

■ Queda absolutamente prohibido al Arrendatario gravar, pignorar, embargar o de cualquier otro modo afectar el Equipo como garantía de obligaciones propias o de terceros. El incumplimiento de esta prohibición será considerado apropiación indebida a efectos penales.

2. TARIFICACIÓN, FACTURACIÓN Y PAGO

a) Base de Cálculo y Devengos

Las tarifas son las indicadas en el anverso. El precio de alquiler corresponde a 8 horas diarias de trabajo. El exceso de horas se liquidará mensualmente según tarifa vigente. El defecto de horas no dará derecho a bonificación alguna.

■ Las tarifas incluyen sábados, domingos y festivos. El Arrendador se reserva el derecho de actualizar tarifas para nuevos contratos o renovaciones, sin que ello afecte a las condiciones pactadas en el anverso del contrato vigente.

b) Transporte y Logística

La entrega y recogida a domicilio será facturada según tarifas vigentes, incluyendo intentos no consumados por causa imputable al Arrendatario. Los precios incluyen 15 minutos de espera en la dirección indicada; el tiempo adicional será facturado según tarifa de transporte. La entrega y recogida se realizará siempre a pie de obra. Cualquier servicio especial de carga/descarga deberá solicitarse con 48 horas de antelación.

■ Los desplazamientos infructuosos por ausencia del Arrendatario o impedimento de acceso a la obra serán íntegramente facturados al Arrendatario.

c) Facturación, Plazos de Pago e Interés de Demora

El Arrendador facturará mensualmente y/o a la finalización del contrato. El pago se realizará al contado a la recepción de la factura, salvo condición distinta pactada expresamente en el anverso.

■ El impago de cualquier factura a su vencimiento producirá automáticamente: (i) el devengo de interés de demora conforme a la Ley 3/2004 (actualmente referenciado al tipo del BCE + 8 puntos porcentuales); (ii) el vencimiento anticipado de todas las facturas pendientes; (iii) la resolución inmediata del contrato. Todos los gastos extrajudiciales y judiciales de recobro, incluidos honorarios de abogado y procurador, serán íntegramente a cargo del Arrendatario aunque su intervención no sea preceptiva.

d) Depósito de Garantía

El Arrendatario entregará antes del inicio del arrendamiento un depósito de garantía mínimo equivalente a dos semanas de alquiler. Dicho depósito podrá ser ejecutado por el Arrendador para cubrir cualquier suma adeudada por cualquier concepto, incluyendo daños, alquileres, transportes, combustible y costes de recobro.

■ El depósito NO limita la responsabilidad del Arrendatario. Si el importe adeudado supera el depósito, el Arrendatario responderá por el exceso con todos sus bienes presentes y futuros. El remanente, si lo hubiera, será devuelto tras la comprobación del estado del Equipo, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

e) Gastos de Inspección

El Arrendatario permitirá el acceso del Arrendador al Equipo para su inspección, con preaviso de 7 días. Si el Arrendatario obstruyera o impidiera la inspección, el Arrendador podrá declarar el Equipo como perdido y facturar su valor de reposición.

■ El Arrendatario asumirá todos los costes derivados de la imposibilidad de inspección, incluidos transportes, dietas y honorarios profesionales del personal del Arrendador.

f) Cobertura de Daños Accidentales (opcional)

Mediante el pago de un recargo del 15% sobre el alquiler, el Arrendatario puede contratar la cobertura de daños accidentales, por la que el Arrendador renuncia a reclamar el coste de reparación o sustitución del Equipo dañado accidentalmente.

■ QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS de la cobertura: (a) Uso inapropiado o negligente; (b) Vandalismo o personal ajeno al Arrendatario; (c) Voladuras o explosivos; (d) Daños a mercancías transportadas; (e) Hurto, robo o desaparición; (f) Daños por incumplimiento de normas de mantenimiento; (g) Daños por uso en condiciones no autorizadas. En todos los casos excluidos, el Arrendatario responderá íntegramente del coste de reposición a nuevo.

g) Gestión de Residuos

El Arrendatario abonará el cargo por gestión y tratamiento de residuos por máquina y contrato, según tarifa vigente. Este cargo es obligatorio y no renunciabile.

h) Penalización por Devolución Fuera de Horario

■ La devolución del Equipo fuera del horario comercial sin autorización previa del Arrendador conllevará la facturación de un cargo adicional según tarifa vigente, y el Arrendatario asumirá cualquier daño o pérdida producida hasta la

efectiva recepción por el Arrendador.

3. RESPONSABILIDADES DEL ARRENDATARIO

a) Responsabilidad Integral por el Equipo

El Arrendatario asume la custodia y responsabilidad plena e integral del Equipo desde el momento de la entrega hasta la emisión del albarán de recepción. Responderá de cualquier daño, pérdida, hurto, robo o destrucción del Equipo con independencia de la causa, salvo que acredite fuerza mayor.

■ En caso de pérdida total, destrucción irreparable, hurto o robo, el Arrendatario abonará el valor de reposición a nuevo del Equipo, más los alquileres devengados hasta la fecha de pago efectivo. En caso de robo, los alquileres se devengarán hasta la presentación de copia de la denuncia policial ante el Arrendador. La presentación de denuncia no exime del pago del valor de reposición.

b) Inspección y Conformidad en la Entrega

El Arrendatario examinará el Equipo y los Productos en el momento de la entrega. La firma del albarán de entrega implica la aceptación de su estado. Cualquier disconformidad deberá constar escrita en el albarán en el mismo acto de la entrega; en caso contrario, se entenderá recibido en perfecto estado.

■ La no presencia del Arrendatario o su representante en el momento de la entrega implica la aceptación tácita del estado del Equipo, asumiendo el Arrendatario plena responsabilidad desde dicho momento.

c) Prohibiciones Absolutas

■ Queda absolutamente prohibido al Arrendatario, bajo pena de resolución inmediata y responsabilidad por daños: (i) Ceder, subarrendar o transmitir el Equipo a terceros; (ii) Modificar, reparar, alterar o desmontar el Equipo; (iii) Retirar o alterar números de serie, etiquetas o marcas identificativas; (iv) Usar el Equipo fuera del territorio nacional sin autorización escrita previa; (v) Emplear el Equipo para fines distintos a los pactados; (vi) Pignorar, gravar o afectar el Equipo como garantía de obligación alguna.

d) Mantenimiento, Combustible y Conservación

El Arrendatario es responsable del mantenimiento diario del Equipo: niveles de aceite, líquidos refrigerantes, engrase y limpieza. Los equipos Diésel se entregan con depósito lleno de Gasóil tipo A y deben devolverse en las mismas condiciones. El servicio de repostaje se facturará si el depósito no se devuelve lleno.

■ El uso de combustible inadecuado, la omisión del mantenimiento diario o la falta de regeneración del filtro de partículas (STAGE V) cuando el equipo lo requiera serán considerados uso negligente, asumiendo el Arrendatario la totalidad de los costes de reparación resultantes, incluida la sustitución del motor si fuera necesaria.

e) Seguridad, Operadores y Normativa PRL

El Arrendatario garantiza que el Equipo será operado exclusivamente por personal cualificado con la formación, habilitaciones y carnets exigidos por la normativa vigente (Ley 31/1995 de PRL y normativa de desarrollo). El Arrendatario se hace responsable de toda inspección, accidente, sanción o reclamación de terceros derivada del uso del Equipo, liberando expresamente al Arrendador.

■ El Arrendatario asumirá exclusivamente cualquier sanción administrativa, multa de tráfico, recargo de la Seguridad Social o resolución judicial derivada del uso, operación o transporte del Equipo durante el período de arrendamiento. Si cualquiera de dichas responsabilidades recayera sobre el Arrendador, el Arrendatario se obliga a reembolsarle el importe íntegro en el plazo de 10 días.

f) Señalización y Seguridad en Obra

El Arrendatario es el único responsable de establecer la señalización perimetral y las medidas de seguridad en la zona de trabajo conforme a la normativa de PRL y ordenanza municipal. El Arrendador queda expresamente exonerado de cualquier responsabilidad derivada de accidentes en obra relacionados con el Equipo arrendado.

g) Aviso de Avería

Ante cualquier avería o anomalía del Equipo, el Arrendatario deberá notificarlo íntegramente al Arrendador, absteniéndose de realizar cualquier reparación o manipulación. El Arrendador reparará o sustituirá el Equipo a la mayor brevedad dentro de su horario comercial.

■ El intento de reparación no autorizada por el Arrendatario se considerará uso indebido, asumiendo éste los costes totales de reparación resultantes y quedando anulada cualquier cobertura de daños contratada.

h) Seguro Obligatorio

■ El Arrendador podrá exigir en cualquier momento al Arrendatario la contratación y acreditación de un seguro a todo riesgo a valor de nuevo sobre el Equipo, con cláusula de beneficiario a favor del Arrendador. El incumplimiento de esta exigencia en el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud será causa de resolución inmediata del contrato.

i) Gastos Generales a Cargo del Arrendatario

Son exclusivamente a cargo del Arrendatario: alquileres, transportes, residuos, combustible, lubricantes, permisos, autorizaciones, impuestos, tasas, multas, sanciones, seguros, costes de recobro y cualquier otro gasto derivado del uso y disfrute del Equipo durante el período de arrendamiento.

j) Garantía Personal del Signatario

■ Cuando el Arrendatario sea persona jurídica, el Signatario garantiza personalmente y de forma solidaria con el Arrendatario el cumplimiento de todas las obligaciones económicas derivadas de este contrato, respondiendo con su propio patrimonio en caso de incumplimiento por parte del Arrendatario.

4. RESPONSABILIDAD DEL ARRENDADOR

a) Limitación Máxima de Responsabilidad

■ La responsabilidad total del Arrendador frente al Arrendatario por cualquier concepto queda limitada al importe de los alquileres efectivamente cobrados en el mes en que se produzca el hecho generador. El Arrendador no será en ningún caso responsable de: lucro cesante, pérdida de producción, pérdida de contratos, retrasos de obra, daños indirectos, daños consecuenciales ni daños a terceros derivados del uso del Equipo por el Arrendatario.

b) Entrega y Recogida

La entrega se realizará el día laborable siguiente a la confirmación del pedido, salvo fuerza mayor o falta de disponibilidad. El Arrendador no garantiza la disponibilidad de un equipo concreto y podrá sustituirlo por otro de características similares. La indisponibilidad de equipo no dará derecho al Arrendatario a reclamar daños o perjuicios al Arrendador.

c) Suministro del Equipo

El Arrendador garantiza que el Equipo se entrega en condiciones operativas adecuadas. Cualquier vicio oculto preexistente deberá ser notificado en las 24 horas siguientes a la entrega; transcurrido dicho plazo, se presumirá que el Equipo fue recibido en perfectas condiciones de funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

a) Uso Adecuado y Conforme a la Normativa

El Arrendatario/Signatario reconoce haber recibido las instrucciones necesarias para el uso seguro del Equipo y garantiza su utilización conforme a dichas instrucciones, al manual del fabricante y a la normativa vigente.

■ El Arrendatario libera expresamente al Arrendador de toda responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de lesiones personales, daños materiales o daños medioambientales producidos durante el arrendamiento del Equipo, asumiendo el Arrendatario dicha responsabilidad de forma íntegra y exclusiva.

b) Equipo Eléctrico

El Arrendatario garantiza que el suministro eléctrico utilizado con el Equipo es adecuado y cuenta con la correcta toma de tierra, siendo responsable de cualquier daño derivado de una instalación eléctrica deficiente.

c) Circulación por Vía Pública

Solo podrán circular por vía pública las máquinas matriculadas. El Arrendatario es el único responsable del cumplimiento de la normativa de tráfico y transporte especial, así como de la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios.

6. GARANTÍA ADICIONAL Y AVAL

■ El Arrendador se reserva el derecho a exigir, antes del inicio del arrendamiento o en cualquier momento durante su vigencia, garantías adicionales al depósito, tales como: aval bancario, fianza solidaria de tercero solvente o pagaré en blanco con pacto de completamiento. La negativa del Arrendatario a otorgar dichas garantías en el plazo de 5 días hábiles será causa de resolución inmediata del contrato.

El Arrendador podrá ceder sus créditos frente al Arrendatario a terceros (entidades de recobro o factoring), sin necesidad de consentimiento previo del Arrendatario, quien renuncia expresamente a oponer la excepción de compensación.

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), los datos personales facilitados serán tratados por Construcciones, Reformas y Servicios Javier Ortiz S.L. (Responsable del Tratamiento) con la única finalidad de gestionar la relación contractual. Los datos se conservarán durante la vigencia del contrato y el plazo legal posterior. Podrán cederse a empresas del Grupo, entidades financieras colaboradoras, empresas de recobro o por obligación legal o requerimiento judicial.

El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose a C/Cierzo Nº 31, 26214, Cuzcurrita de Río Tirón, La Rioja, o a ortizsjesus@gmail.com. La retirada del consentimiento implicará la rescisión del contrato. Reclamaciones ante la AEPD: www.aepd.es. Construcciones, Reformas y Servicios Jesús Ortiz S.L. mantiene las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.

FIRMAS Y ACEPTACIÓN

En _____, a _____ de _____ de 20_____

El Arrendatario/Signatario declara expresamente haber leído y comprendido la totalidad de las cláusulas del presente contrato, incluidas las destacadas, y manifiesta su plena conformidad con las mismas.

EL ARRENDADOR	EL ARRENDATARIO / SIGNATARIO
Fdo.: Construcciones, Reformas y Servicios Javier Ortiz S.L. NIF: B26415042 Nombre: Javier Ortiz Cargo: Representante Legal Sello empresa:	Fdo.: _____ NIF/DNI: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Sello empresa (si procede):

Las cláusulas señaladas con ■ constituyen condiciones especialmente relevantes para el Arrendatario conforme al artículo 1.258 del Código Civil y han sido puestas en su conocimiento de forma expresa antes de la firma.